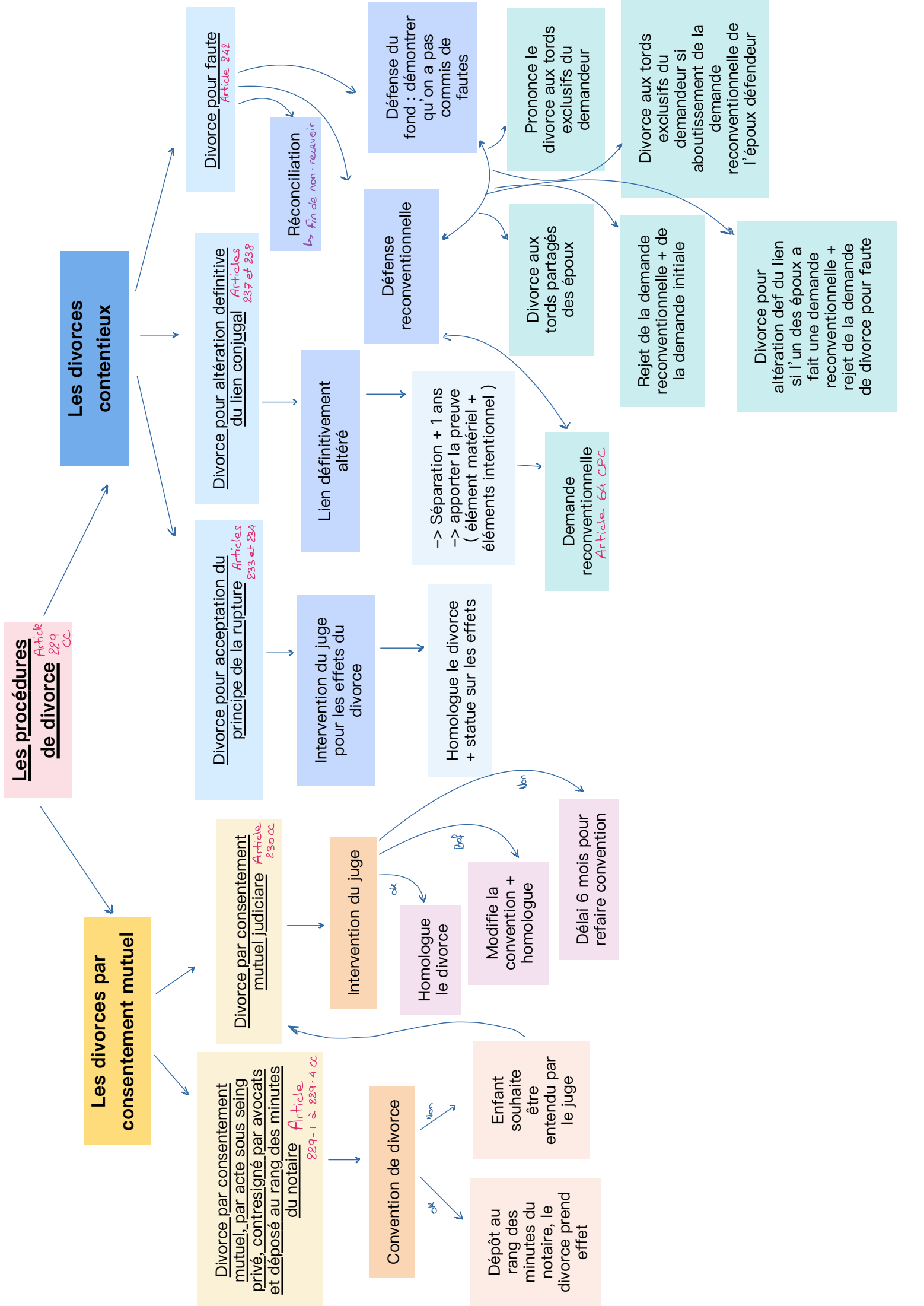




LE MARIAGE

Principe de la liberté matrimoniale

- => Valeur constitutionnelle
- > clause de célibat
- > clauses d'interdiction au divorce
- > courtage matrimonial
- > les fiançailles

Formation du mariage

Conditions de formation

- Biologiques
 - Sexe
 - Age
 - Etat de santé
- Sociologiques
 - Polygamie
 - Inceste
- Physiologiques
 - Consentement
 - Libre et éclairé
- Forme
 - Conditions avant célébration
 - Conditions pour célébration
 - Laïcité
 - Publicité
 - Date + lieu
 - Témoins
 - Rituels
 - Acte de mariage

Sanctions de la formation

- Empêchements prohibitifs
- Empêchements dirimants
- Opposition au mariage
- Annulation du mariage
 - Conditions
 - Annulation relative
 - Annulation absolue
 - Effets

Effets du mariage

Effets personnels

- Devoirs des époux pour la famille
 - Devoirs réciproques des époux
 - communauté de toit
 - communauté de lit
 - communauté d'intérêt
- => communauté de vie
- Autres obligations
 - Devoir de fidélité
 - Devoir de respect
 - Devoir de secours et d'assistance

Effets patrimoniaux

- Autonomie des époux
- Sauvegarde de des intérêts familiaux
- Régime matrimonial
 - Séparation des biens
 - Séparation avec participation aux acquêts
 - Communauté réduite aux acquêts
 - Communauté universelle

LE DIVORCE

Cf schéma des
procédures de divorce

Les différents types de divorce

- Divorces par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes du notaire
- Divorces par consentement mutuel judiciaire
- Divorce pour acceptation du principe de la rupture
- Divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Divorce pour faute
 - Les fautes invocables
 - Moyens d'actions du défendeur

La procédure du divorce

- Différentes procédures selon le type de divorce
- Introduction et déroulé de la procédure
- Passerelles et moyens de preuve
 - Passerelles
 - Moyens de preuve
 - Issue de la procédure

Les effets du divorce

Effets personnels

- Le nom d'usage
- Les empêchements à mariage

Effets patrimoniaux

- La liquidation du régime matrimonial
- Prestation compensatoire
 - conditions d'attribution
 - le montant
 - la forme
- Le logement familial
 - les 2 époux sont locataires
 - l'un des époux est propriétaires
 - les 2 époux sont propriétaires
- Dommages et intérêts
 - Article 1240 du Code Civil
 - Article 266 du Code Civil

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

La formation du PACS

Conditions de fond

- Couple de 2 personnes physiques qui ont la capacité juridique
- Empêchements à PACS

Conditions de forme

- Acte sous seing privé
- Acte notarié authentique

Les effets du PACS

Effets personnels

- Communauté de vie
- Assistance réciproque
- ✕ Devoir de fidélité
- ✕ Nom de famille
- ✕ Filiation
- ✕ Nationalité

Effets patrimoniaux

- Aide matérielle réciproque
- Obligation solidaire aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante
- Régime des biens
 - Régime légal de la séparation
 - Régime conventionnel de l'indivision
- Protection du logement familial

La dissolution du PACS

Causes de la dissolution

- Mariage ou décès de l'un des partenaires
 - Volonté de l'un ou des deux partenaires
- => Liberté de la rupture du pacs

Les effets de la dissolution

- Modification de l'état civil
- ✕ Prestation compensatoire
- Les époux procèdent eux-mêmes à la liquidation
- Rupture abusive -> Art 1240 CC

LE CONCUBINAGE

La définition du concubinage

Union de fait

- Pas d'acte à établir ni de contrat
- Prouver le concubinage
 - Liberté de la preuve
- Preuves à titre préventif
 - Déclaration sur l'honneur
 - Certificat de concubinage

Union de couple

- Communauté de vie
- Caractère de stabilité de continuité

Les effets du concubinage

- × Régime des biens
- × Devoir de fidélité et d'assistance
 - Concubin est un ayant droit
- × Obligations financières
 - Possibilité de représenter l'autre en justice et de récupérer le bail

La rupture du concubinage

- Liberté de la rupture
- Pas d'indemnités ni de compensations
- Rupture abusive -> article 1240 CC

LA FILIATION PAR PROCRÉATION NATURELLE

Etablissement non contentieux de la filiation

La filiation par l'effet de la loi

- Filiation maternelle par l'acte de naissance
- Filiation paternelle par présomption de paternité

La filiation par la reconnaissance volontaire

- Conditions de fond
- Conditions de formes
- Les effets

La filiation par la possession d'état

- Tractus
- Nomen
- Fama
- Continuité
- Paisible
- Publicité
- Non-équivoque

Etablissement contentieux du lien de filiation

Les actions en recherche de filiation

- Règles procédurales communes
- Action en recherche de maternité
- Action en recherche de paternité
- Action en contestation de la possession d'état

Les actions en contestation du lien de filiation

- Régime juridique des actions en contestation du lien de filiation
 - L'enfant dispose d'un titre nu
 - L'enfant dispose d'un titre et d'une possession d'état
 - L'enfant dispose de la possession d'état
- Les effets de la contestation de la filiation

LA FILIATION ADOPTIVE

Les conditions similaires des adoptions

- Conditions
 - Article 343 CC : couples qui peuvent adopter
 - Article 343-1 CC : les autres personnes qui peuvent adopter
 - Article 347 CC : Différence d'âge
- Prohibitions
 - Article 346 CC : Entre alliés
 - Article 344 CC : liste des enfants qui peuvent être adoptés
- L'adoptant
- L'adopté

L'adoption plénière

- Les moins de 15 ans
 - Les moins de 21 ans
 - La procédure de placement
 - L'adopté
 - Le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint
 - Substitution à la filiation originaire
- => Adoption irrévocable + effets rétroactifs

L'adoption simple

- Conservation du lien de filiation initial
 - Le cas de l'autorité parentale
 - Le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint
- => Adoption révocable

